

《【문제17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 `취득시효 완성`을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 `재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다`는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음1) 재심법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리를 진행할 때, 당사자가 전소의 변론종결 전의 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지 여부를 재심절차의 성격(소송의 부활)과 관련하여 논하고, 재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지 여부를 기술하시오.》

<문제17.4의 물음1> 재심절차의 본안심리에서 새로운 공격방어방법 제출 가능성 및 심판 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 재심사유가 인정되어 본안 심리가 진행되는 재심절차에서 전소의 변론종결 전에 존재하였으나 주장하지 않았던 취득시효 완성을 새로운 방어방법으로 제출한 상황이다. 쟁점으로 <재심절차의 소송부활적 성격에 비추어 전소의 변론종결 전 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지>와 <재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심절차에서 새로운 공격방어방법의 제출 가능 여부와 재심법원의 심판 범위를 기술한다.

II. 재심절차의 본안심리와 공격방어방법의 제출

1. 재심절차의 이단계 구조

- 재심절차는 재심청구가 적법하고 재심사유가 존재하는지를 심사하는 재심소송절차(준비절차)와, 재심사유가 인정될 경우 사건의 본안을 다시 심판하는 본안심판절차로 나뉜다. 법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리에 착수하면, 전소의 판결은 효력을 잃고 사건은 판결 전의 상태로 돌아가게 된다.

2. 소송의 부활과 새로운 공격방어방법

(1) 소송의 부활(Litigatio Reviviscit)의 원칙

- 재심사유가 인정되어 본안 심리에 들어가면 종전의 소송절차가 다시 부활한다. 이 단계에서 재심법원은 전소의 상급심으로서가 아니라, 재심대상 판결을 한 법원의 지위에서 사건을 다시 심리한다.

(2) 새로운 공격방어방법의 제출 가능성

- 재심본안절차는 종전 소송절차의 연장이므로, 당사자는 전소의 변론종결 전의 사유는 물론 변론종결 후에 발생한 사유도 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있다. 이는 재심절차가 단순히 재심사유의 존부만을 다루는 것이 아니라, 사건의 적절한 해결을 목적으로 하는 본안 재판이기 때문이다.

(3) 학설 및 판례의 태도

- 통설과 "판례"는 재심사유가 인정되어 본안 심리를 하는 경우, 당사자는 전소에서 제출하지 않았던 새로운 공격방어방법을 자유롭게 제출할 수 있다고 본다. 다만, 재심절차가 상고심인 경우에는 상고심의 특성상 새로운 사실이나 증거를 제출할 수 없다는 제약이 따를 뿐이다.

III. 재심법원의 심판 범위

1. 불이익변경금지의 원칙 준용

- 재심절차에서도 불이익변경금지의 원칙이 적용된다. 즉, 재심법원은 재심원고가 신청한 불복의 범위 내에서만 재심대상판결을 취소하거나 변경할 수 있다.

2. 재심사유와 본안 심리의 관계

(1) 심판 범위의 한정 여부

- 재심법원이 본안을 심리할 때, 그 심판의 범위가 당사자가 주장한 재심사유와 관련된 부분에만 한정되는지가 문제된다. 법리는 재심사유의 존부 판단은 본안 심리에 들어가기 위한 전제조건일 뿐이며, 일단 본안 심리에 들어간 이상 재심사유와 무관한 본안의 모든 쟁점이 심판 대상이 된다고 본다.

(2) 변론주의의 적용

- 재심본안심리에서도 일반 소송절차와 마찬가지로 변론주의가 적용되므로, 당사자가 주장하지 않은 사실을 법원이 임의로 심판할 수는 없으나, 당사자가 적법하게 제출한 공격방어방법이라면 재심사유와 관련이 없더라도 법원은 이를 심리하여 판결의 기초로 삼아야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 새로운 방어방법 제출에 대한 판단

- 사안에서 乙은 재심본안심리 과정에서 취득시효 완성이라는 새로운 방어방법을 제출하였다. 재심사유(서류 위조)가 인정되어 본안 심리가 개시되었다면, 소송은 부활하여 종전 절차의 연장선상에 있게 된다. 따라서 乙은 전소에서 주장하지 않았던 사유라 할지라도 본안의 승패를 가를 수 있는 방어방법을 새로이 제출할 수 있다. 甲의 주장은 재심절차의 소송 부활적 성격을 오해한 것으로 타당하지 않다.

2. 재심법원의 심판 범위 적용

- 재심법원은 乙이 주장한 재심사유인 서류 위조 여부에 대해서만 심리하는 것이 아니라, 乙이 새로 제출한 취득시효 완성 여부에 대해서도 심리해야 한다. 본안 심리에 착수한 이상 법원의 심판 범위는 재심사유로 주장된 범위에 한정되지 않으며, 부활한 소송 전체에 대해 다시 심리하여 결론을 내려야 하기 때문이다.

V. 결론

- 재심사유가 인정되어 본안 심리에 착수한 경우 소송은 부활하므로, 당사자인 乙은 전소의 변론종결 전의 사유인 취득시효 완성을 새로운 방어방법으로 제출할 수 있다. 또한 재심법원의 심판 범위는 당사자가 주장한 재심사유의 범위에 국한되지 않고 본안 전체에 미치므로, 법원은 乙의 새로운 주장을 심리하여 판결에 반영하여야 한다.